

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제23-안전건설종합-14호

제목 불법 재하도급으로 인한 영업정지 및 부정당 제재 조치

소관부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단

조치부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단

내용

1. 업무개요

☒☒☒☒☒본부 ☒☒☒☒☒단 @@☒☒☒☒☒사무소(현. \$\$본부 ☒☒☒☒☒단 ●●☒☒☒☒☒사무소)는 건설현장 시공·안전관리 업무를 수행하면서 ‘☐☐열병합 천연가스 공급 시설 건설공사’의 계약변경 및 하도급 관리 업무 등을 수행하였다. ‘☐☐열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 계약상대자는 (b)(b)(b)(b)(b)(b)(주), (k)(k)(k)(k)(k)(k)(주)이며, 공동이행방식으로 계약을 체결하였다. 또한, 하도급자는 토목·기계공사의 경우 ①①①①①①①(주), 방식공사는 (m)(m)(m)(m)(m)(m)(m), 건축공사는 (주)n(n)(n)(n)(n)(n)이 선정되어 발주처의 승인을 받아 건설공사를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제29조 제3항에 따르면 하수급인은 하도급 받은 건설공사를

다른 사람에게 다시 하도급할 수 없다고 규정하고 있으나 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 하도급 받은 경우로서 그가 하도급 받은 건설공사 중 전문공사에 해당하는 건설공사를 그 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자에게 다시 하도급하는 것을 발주자가 서면으로 승낙한 경우에 한하여 다시 하도급이 가능하다고 되어 있다.

그러나, 상기의 건설공사 하도급 참여제한 관련 조항을 위반할 경우에는 동법 제82조 제2항에 따라 1년 이내의 기간을 정하여 그 건설사업자의 영업정지를 명하거나 영업정지를 갈음하여 그 위반한 공사의 도급금액의 100분의 30에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있다고 되어 있다.

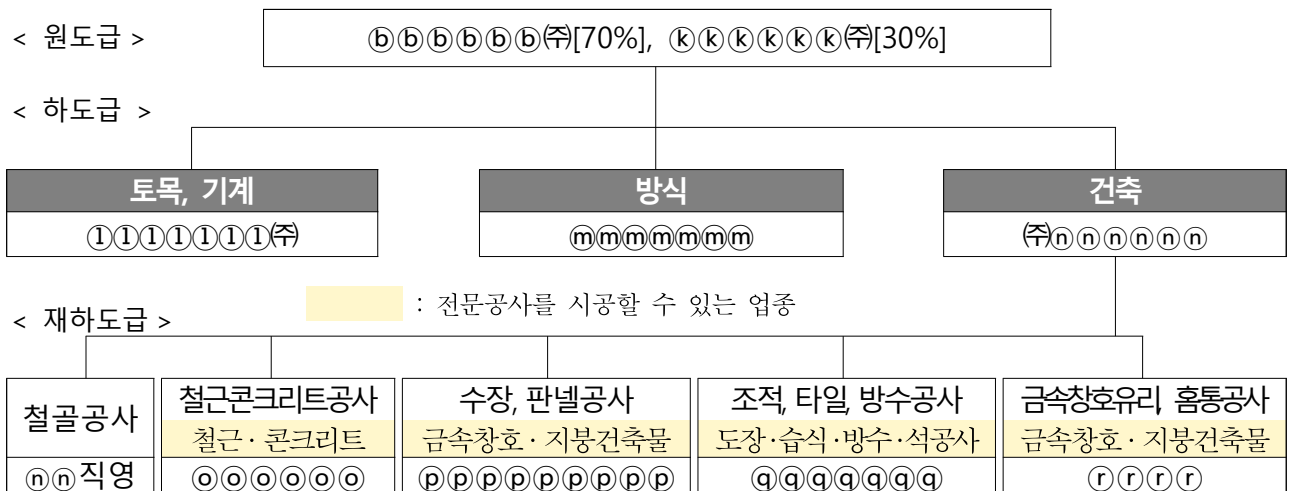
또한, 「공공기관 운영에 관한 법률」 제39조 제2항에 따르면 공기업·준정부기관은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 사람·법인 또는 단체 등에 대하여 2년의 범위 내에서 일정기간 입찰참가자격을 제한할 수 있다고 되어 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 "국가계약법")」 제27조 제1항 제3호에는 「건설산업기본법」에 따른 하도급에 관한 제한규정을 위반하여 하도급한 자 및 발주관서의 승인 없이 하도급을 한 자는 2년 이내의 범위 내에서 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 그 제한사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 「건설산업기본법」 제96조의 벌칙과 관련한 조항에 따르면 동법 제29조 제1항부터 제5항까지의 규정을 위반하여 하도급한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 건축공사를 하도급 받은 (주)㉠㉠㉠㉠㉠은 종합면허(건축공사업 제014694호)를 보유하여 ㉠㉠ 정압관리소 증설공사의 시공이 가능하나, 2개 업종 이상의 전문공사로 구성된 종합공사의 일부를 분리하여 【표 1】과 같이 재하도급을 시행하였다.

【표 1】 ㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사 재하도급 현황



종합면허를 보유한 하도급자가 재하도급을 시행할 경우 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자에게 발주처의 승인을 얻어 다시 하도급이 가능함에도 (주)㉠㉠㉠㉠㉠㉠은 ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 건축공사 재하도급을 ㉠㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠, ㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 및 ㉠㉠㉠㉠에게 발주처의 승인 없이 시행하였다. ㉠㉠㉠㉠의 경우 표준하도급계약서를 이용하여 재하도급 계약을 체결하였고, ㉠㉠㉠㉠㉠ 및 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠은 견적서의 형태로 건축물의 철근·콘크리트 공사 및 조적, 타일, 방수공사를 시행하였으며, ㉠㉠㉠㉠㉠㉠

ㄱㄱ은 (주)ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ에서 재하도급이 불법임을 인지하고 수첩에 수기로 간이 계약서를 작성하고 날인(주)ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ 대표)하였다.

특히, ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 및 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ는 재하도급 받은 공종을 수행하기 위한 업종을 보유하여야 하나 전문공사를 시공할 수 있는 업종을 등록하지 않고 ㄹㄹ 정압관리소 증설공사를 수행하였고, ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ은 철근·콘크리트공사와 관련 없는 금속창호·지붕건축물 조립공사업을 보유하였다. 그러나, ㄷㄷㄷㄷ은 금속창호 및 유리공사를 시공하기 위한 금속창호·지붕건축물 조립공사업을 적정하게 보유하고 있으며, 재하도급자의 전문공사를 시공할 수 있는 업종을 보유한 현황은 【표 2】와 같다.

【표 2】 재하도급자의 전문공사를 시공할 수 있는 업종 보유 현황

업체명	재하도 공종	필요한 업종	보유 업종
ㄴㄴㄴㄴㄴㄴ	철근·콘크리트공사	철근·콘크리트공사업	금속창호·지붕건축물 조립공사업
ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ	수장, 패널공사	금속창호·지붕건축물 조립공사업	미보유
ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ	조적, 타일 방수공사	도장·습식·방수·석공사업	미보유
ㄷㄷㄷㄷ	금속창호유리, 홈통공사	금속창호·지붕건축물 조립공사업	금속창호·지붕건축물 조립공사업

한편, @@ㄷㄷㄷㄷ사무소는 재하도급과 관련한 사항을 계약상대자 및 하도급자로부터 통보 받지 못하여 이와 관련한 사항을 인지할 수 없었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

●●ㄷㄷㄷㄷ사무소는 ‘ㄹㄹ열병합 천연가스 공급시설 건설공사’ 건축공사의 불법 재하도급 현황 및 관련 법령을 확인하였으며, 불법 재하도급의 경우 발주처

로서 파악할 수 있는 한계가 있음을 언급하면서 관련 후속업무를 조속히 시행 하겠다고 하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒☒단 ●●☐☐☐☐사무소장은

- ① ‘㉠㉠열병합 천연가스 공급시설 건설공사’의 건축공사 하도급자인 (주)㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠의 불법 재하도급과 관련하여 영업정지, 부정당업자로서의 입찰 참가제한 및 관련법령에 따른 벌칙부과를 위한 후속업무를 조속히 시행하시기 바라며, (통보)
- ② 전문공사를 시공할 수 있는 업종을 보유하지 않은 업체가 전문공사를 재하도급 하여 건설공사를 시행하였으므로, 이에 대한 안전성을 확보하기 위한 방안을 강구 하여 조치하시기 바랍니다. (통보)